

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Desenvolvimento de E-commerce com Assinaturas.

Vinculado à Proposta Comercial de 28/09/2026 — MedSaude

Das Partes

CONTRATADA: CX Cellerate Ltda (nome fantasia "CXcellerate"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 65.230.554/0001-20, com sede na Rua Caminho do Pilar, 1306, Apt. 92, Edif. Horizons, Box 06A/06B, Subsolo 1, Vila Gilda, Santo André/SP, CEP 09.190-000, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por **Thaís Kurünzi**, CPF 852.603.042-68, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

CONTRATANTE: [razão social da MedSaude], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ da MedSaude], com sede em [endereço completo da MedSaude, com CEP], neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por [representante legal da MedSaude — Leandro ou Tânia], CPF [CPF do(a) representante], doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

As partes acima identificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelos artigos 593 e seguintes do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e pelas cláusulas e condições a seguir.

Cláusula 1ª — Do Objeto

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos seguintes serviços, conforme detalhado na Proposta Comercial de 28/09/2026 ("Proposta"), que integra este contrato como **Anexo I**:

- a) desenvolvimento e publicação de **loja virtual (e-commerce)** sobre o sistema de e-commerce proprietário da CONTRATADA (sistema CXcellerate, de estrutura similar à da plataforma Nuvemshop): design exclusivo, catálogo com **cadastro dos até 50 (cinquenta) produtos iniciais incluído** (a partir do material fornecido pela CONTRATANTE) e páginas de produto orientadas a conversão;

- **b) checkout com compra avulsa e assinatura** (recorrência com desconto e cobrança automática), com autonomia do assinante para trocar cartão e endereço e cancelar quando quiser;
- **c) integração de logística:** transportadoras/agregador de frete com regras de frete, etiquetas de envio e devolução, rastreamento e notificações automáticas de status do pedido;
- **d) operação integrada:** ERP e emissão fiscal conectados ao pedido, estoque, faturamento, financeiro, dashboard e relatórios, painel de gestão, atendimento, impressão de pedidos e Open API para integrações futuras;
- **e) performance e conteúdo:** mobile first, carregamento otimizado, busca e recomendações, avaliações, promoções e cashback, pixels/GA4 com rastreo por influenciador (links e cupons por parceiro) e estrutura de blog educativo SEO/GEO/AEO com **6 (seis) artigos iniciais no lançamento**, aprovados pela CONTRATANTE antes da publicação;
- **f) publicação e treinamento:** loja no ar, integrações homologadas em produção e treinamento da equipe da CONTRATANTE para operação;
- **g) conformidade:** entregas em conformidade com a LGPD (consentimento específico e destacado, direitos do titular, modelos de documentos LGPD e documentação legal do que foi construído) e com as orientações do jurídico/responsável técnico da CONTRATANTE quanto ao regulatório sanitário (ANVISA), na forma da Cláusula 1ª, item 1.3;
- **h) cortesia:** configuração do e-mail corporativo da CONTRATANTE no Google Workspace (as contas são pagas pela CONTRATANTE diretamente ao Google).

1.2. Não integram o objeto deste contrato nem o preço da Cláusula 3ª, podendo ser contratados por instrumento próprio ou termo aditivo:

- **a) Suporte técnico CXcellerate** — serviço continuado de R\$ 770,00/mês (12 horas mensais + garantia técnica de atualização de sistema e integrações), com início da mensalidade 1 (um) mês após a entrega final, caso contratado;
- **b) Atendimento da loja por WhatsApp** — serviço continuado opcional de R\$ 390,00/mês (número novo exclusivo do e-commerce + IA com transbordo humano designado pela CONTRATANTE);
- **c) pacote "Crescimento de catálogo & conteúdo"** — R\$ 1.500,00 por pacote (adição automatizada de até 50 novos produtos na loja, 1 reunião de estratégia com marketing e calendário de publicações mensal); o cadastro de produtos além dos 50 iniciais segue este pacote;
- **d) tráfego pago & social** — campanhas de mídia, orçadas e conversadas à parte;
- **e) novas funcionalidades e mudanças de escopo em geral** — sempre com orçamento fechado e aprovação prévia da CONTRATANTE, na forma da Cláusula 7ª.

1.3. O licenciamento sanitário da operação de comércio de produtos para saúde (AFE, responsável técnico e demais obrigações perante a ANVISA) é de responsabilidade exclusiva

da CONTRATANTE, conduzido com seus consultores; a CONTRATADA entregará a loja em conformidade com o que o jurídico/responsável técnico da CONTRATANTE orientarem (registro ANVISA em destaque, avisos legais obrigatórios, políticas publicadas e informações técnicas corretas).

Cláusula 2ª — Do Prazo e do Cronograma

2.1. O prazo de execução é de 10 (dez) semanas — aproximadamente 2,5 meses —, sendo 8 (oito) semanas de produção e 2 (duas) semanas de margem para aprovações e imprevistos, conforme cronograma:

ETAPA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO
1. PRD + Design	Especificação do produto, fluxos de compra e assinatura e layout aprovado. As rodadas de ajuste de design ocorrem dentro desta janela; o layout aprovado ao fim das 2 semanas segue para o desenvolvimento.	2 semanas
2. Desenvolvimento	Loja, planos de assinatura e integrações (pagamento, logística, ERP).	4 semanas
3. Publicação	Homologação de pagamento, emissão fiscal e frete em produção, testes com pedidos reais, revisão de conteúdo e SEO e treinamento da equipe.	2 semanas
+ Margem	Folga para aprovações da CONTRATANTE e ajustes ao longo do caminho.	2 semanas

2.2. O prazo conta a partir da **reunião de kickoff**, condicionada à entrega, pela CONTRATANTE, dos materiais relacionados na Cláusula 4ª. A entrega tempestiva desses materiais é condição para o cumprimento do cronograma.

2.3. Atrasos da CONTRATANTE na entrega de materiais ou nas aprovações previstas no cronograma prorrogam automaticamente o prazo final pelo mesmo número de dias do atraso.

Cláusula 3ª — Do Preço e das Condições de Pagamento

3.1. Pelos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ 9.790,00 (nove mil, setecentos e noventa reais) pela plataforma digital web — e-commerce com assinaturas (design, desenvolvimento, integrações e publicação).

3.2. O pagamento será realizado na forma assinalada abaixo, dentre as opções oferecidas na Proposta:

OPÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO	VALOR A PAGAR
☐	1. PIX à vista	Pagamento integral no ato da assinatura deste contrato, com 3% (três por cento) de desconto sobre o valor do item 3.1 (economia de R\$ 293,70)	R\$ 9.496,30
☐	2. Entrada + 6× no boleto	Entrada via PIX no ato da assinatura + saldo em 6 (seis) parcelas mensais por boleto bancário, a primeira com vencimento 30 (trinta) dias após a assinatura, sem desconto e sem acréscimo	R\$ 4.990,00 (entrada) + 6 × R\$ 800,00 = R\$ 9.790,00
☐	3. Cartão de crédito à vista	Pagamento integral por link de cartão no ato da assinatura; ao valor do item 3.1 acresce-se a taxa da operadora de 3,15% (três vírgula quinze por cento), repassada sem margem	R\$ 10.098,39
☐	4. Cartão de crédito em 12×	Parcelamento em 12 (doze) vezes por link de cartão no ato da assinatura; ao valor do item 3.1 acresce-se a taxa da operadora de 12,50% (doze vírgula cinquenta por cento), repassada sem margem	12 × R\$ 917,81 (última parcela de R\$ 917,84) = R\$ 11.013,75

3.3. O desconto de 3% (três por cento) da opção 1 está condicionado ao pagamento integral via PIX no ato da assinatura. Na opção 2, a entrada de R\$ 4.990,00 via PIX no ato da assinatura e a quitação pontual das parcelas em boleto são condições da forma de pagamento. Nas opções 3 e 4, os acréscimos correspondem exclusivamente às taxas da operadora de cartão, repassadas sem margem à CONTRATADA. Em qualquer das opções, o pagamento inicial (integral, entrada ou cobrança no cartão) constitui **condição para o início dos trabalhos**. Não realizado o pagamento na condição assinalada, prevalece o valor total do item 3.1 (R\$ 9.790,00), pagável 50% (cinquenta por cento) em até 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura e 50% (cinquenta por cento) na entrega final, salvo condição diversa formalizada por termo aditivo entre as partes.

3.4. Em caso de atraso no pagamento, incidirão multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês *pro rata die* e correção monetária pelo IPCA.

3.5. A CONTRATADA emitirá os documentos fiscais correspondentes aos valores recebidos, na forma da legislação aplicável.

Cláusula 4ª — Das Obrigações da CONTRATANTE

4.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- a) entregar, até o kickoff, os materiais necessários à execução: lista final dos produtos com fotos, descrições, preços avulsos e preços de assinatura; escolha do gateway de pagamento e da solução de logística (comparativos da Proposta); logo e identidade visual da MedSaude; CNPJ e dados fiscais para contratos com gateway e transportadoras;

designação do Encarregado (DPO) e e-mails de contato para questões de privacidade/LGPD; regras de fidelidade/cashback (percentual, validade, condições); e conteúdos técnicos e educativos existentes para o blog, se houver;

- b) analisar e aprovar as entregas de cada etapa nos prazos combinados no cronograma;
- c) efetuar os pagamentos nas condições da Cláusula 3ª;
- d) contratar e pagar diretamente os fornecedores externos indicados na Cláusula 6ª;
- e) garantir que detém os direitos de uso de todos os materiais fornecidos (textos, imagens, logos, fichas de produtos), respondendo por eventuais violações de direitos de terceiros nesses materiais.

Cláusula 5ª — Das Obrigações da CONTRATADA

5.1. São obrigações da CONTRATADA:

- a) executar os serviços com qualidade técnica e profissional, conforme o escopo da Cláusula 1ª e o PRD aprovado;
- b) cumprir o cronograma da Cláusula 2ª, observadas as condições ali previstas;
- c) orientar a CONTRATANTE na contratação dos fornecedores externos;
- d) entregar o objeto publicado, testado e funcional, com treinamento básico de uso quando aplicável;
- e) manter sigilo sobre informações comerciais da CONTRATANTE a que tiver acesso.

5.2. A CONTRATADA poderá empregar subcontratados e fornecedores de tecnologia na execução dos serviços — inclusive provedores de inteligência artificial, plataformas de e-commerce, gateways de pagamento e serviços de hospedagem —, permanecendo responsável, perante a CONTRATANTE, pela conformidade dos serviços prestados.

Cláusula 6ª — Dos Serviços de Terceiros (Fornecedores Externos)

6.1. Os serviços abaixo são contratados pela CONTRATANTE diretamente com os fornecedores, não compondo o preço da Cláusula 3ª:

SERVIÇO	FORNECEDOR	VALOR DE REFERÊNCIA
Gateway de pagamento e emissão fiscal	Asaas — ou gateway escolhido pela CONTRATANTE nos comparativos da Proposta	Taxas por transação + valor por nota emitida, conforme comparativo da Proposta; sem mensalidade de emissor
Logística e frete	Correios (contrato direto), agregadores (Nuvem Envio, Melhor Envio, Frenet) ou transportadoras, conforme escolha da CONTRATANTE	Pago por envio, conforme comparativo da Proposta
Infraestrutura da plataforma web (sistema CXcellerate similar à estrutura da Nuvemshop) e régua de comunicação	Fornecedores definidos na fase de PRD (régua operada pela CXcellerate ou pelo Asaas)	Início com planos gratuitos; upgrade de plano a partir da necessidade de uso, pago diretamente aos fornecedores; o valor varia com o faturamento mensal e a quantidade de produtos
E-mail corporativo	Google Workspace (pagamento direto ao Google)	Conforme quantidade de contas; a configuração é cortesia da CONTRATADA (Cláusula 1ª, item 1.1, "h")

6.2. Os valores de referência acima são os praticados pelos fornecedores na data da Proposta e podem ser alterados por eles, sem responsabilidade da CONTRATADA.

Cláusula 7ª — Das Aprovações e Alterações de Escopo

7.1. O documento de especificação (PRD) aprovado pela CONTRATANTE é a referência técnica do projeto e o parâmetro para aferição de defeitos e conformidade das entregas.

7.2. Solicitações que excedam o escopo da Cláusula 1ª ou o PRD aprovado serão orçadas à parte e formalizadas por termo aditivo, com eventual impacto no prazo.

7.3. O PRD considera-se aprovado mediante manifestação escrita da CONTRATANTE, inclusive por e-mail. Solicitada formalmente a aprovação pela CONTRATADA e não havendo manifestação da CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o PRD considera-se tacitamente aprovado, prosseguindo o cronograma.

Cláusula 8ª — Da Garantia

8.1. A CONTRATADA garante o funcionamento do objeto entregue pelo prazo de **90 (noventa) dias** contados da entrega final, comprometendo-se a corrigir, sem custo adicional, os defeitos de funcionamento em relação ao PRD aprovado.

8.2. Não estão cobertos pela garantia: alterações de conteúdo ou de escopo; danos causados por terceiros ou pela própria CONTRATANTE; e falhas de fornecedores externos.

Cláusula 9ª — Da Propriedade Intelectual

9.1. Após a quitação integral do preço, pertencem à CONTRATANTE: as entregas do objeto e seu conteúdo, o layout e a identidade visual aplicada, o domínio, os dados e as contas de operação, registradas em nome da CONTRATANTE.

9.2. Componentes, bibliotecas, frameworks e ferramentas de base de titularidade da CONTRATADA eventualmente empregados permanecem de propriedade desta, ficando licenciados à CONTRATANTE de forma perpétua, não exclusiva e sem custo adicional, exclusivamente para operação do objeto deste contrato.

9.3. A CONTRATADA poderá indicar sua autoria na entrega e utilizar o projeto em seu portfólio, salvo manifestação contrária por escrito da CONTRATANTE.

9.4. A base tecnológica proprietária da CONTRATADA — arquitetura, código-fonte, componentes, frameworks e módulos reutilizáveis, inclusive o sistema de e-commerce adaptado ao objeto — permanece de titularidade exclusiva da CONTRATADA, na forma do item 9.2, transferindo-se à CONTRATANTE, nos termos do item 9.1, apenas os elementos de personalização: identidade visual, conteúdos, configurações específicas e os conteúdos gerados por inteligência artificial no âmbito do objeto. A loja virtual opera sob a licença do item 9.2, permanecendo em nome da CONTRATANTE a conta de operação, o domínio e os dados, na forma do item 9.1.

Cláusula 10ª — Da Proteção de Dados (LGPD)

10.1. As partes obrigam-se a cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) no tratamento de dados pessoais decorrente deste contrato.

10.2. Os dados pessoais coletados pelas entregas do objeto são tratados sob controle da CONTRATANTE, que figura como controladora; a CONTRATADA atua como operadora apenas quando e enquanto acessar tais dados para execução dos serviços, tratando-os exclusivamente conforme instruções da CONTRATANTE.

10.3. Cabe à CONTRATANTE manter atualizados, após a entrega, os conteúdos de conformidade (políticas de privacidade e afins) incluídos no escopo.

10.4. A CONTRATANTE garante a licitude e a base legal (art. 7º da LGPD) do tratamento dos dados pessoais que determinar à CONTRATADA; a CONTRATADA responde apenas pelo descumprimento de suas próprias obrigações legais e das instruções lícitas da CONTRATANTE, assegurado o direito de regresso (arts. 42 e 43 da LGPD).

10.5. A parte que tomar conhecimento de incidente de segurança envolvendo dados pessoais relacionados ao objeto comunicará a outra em até 48 (quarenta e oito) horas úteis, cooperando nas providências do art. 48 da LGPD.

10.6. A CONTRATADA poderá utilizar dados agregados e anonimizados, que não identifiquem pessoas naturais nem a CONTRATANTE, para fins estatísticos e de aprimoramento de seus produtos e serviços.

Cláusula 11ª — Da Rescisão

11.1. Qualquer das partes poderá rescindir este contrato, sem justa causa, mediante notificação escrita com 15 (quinze) dias de antecedência.

11.2. Em caso de rescisão pela CONTRATANTE sem culpa da CONTRATADA, serão devidos os valores proporcionais às etapas concluídas e em andamento até a data da notificação, calculados sobre o valor efetivamente pago (cláusula 3.2) e observado, caso os trabalhos já tenham sido iniciados, o piso não reembolsável de 20% (vinte por cento) do valor total, a título de custos de mobilização e reserva de agenda; o eventual excedente será restituído à CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias. Os materiais e entregas produzidos até então serão disponibilizados à CONTRATANTE após o acerto financeiro.

11.3. Em caso de rescisão por inadimplemento da CONTRATADA, esta reembolsará os valores recebidos relativos a etapas não entregues, no prazo de 15 (quinze) dias.

11.4. A suspensão do projeto por falta de materiais ou aprovações da CONTRATANTE por mais de 30 (trinta) dias corridos faculta à CONTRATADA rescindir o contrato, aplicando-se o item 11.2.

11.5. O inadimplemento de qualquer parcela por mais de 15 (quinze) dias autoriza a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços até a regularização, prorrogando-se o prazo final na mesma medida.

Cláusula 12ª — Da Responsabilidade e da Força Maior

12.1. Os serviços objeto deste contrato constituem **obrigação de meio**. Projeções, estimativas e expectativas de desempenho ou de resultado constantes da Proposta (Anexo I) — inclusive de tráfego, posicionamento em buscadores e assistentes de inteligência artificial, geração de pedidos ou vendas — têm natureza ilustrativa e não constituem garantia de resultado.

12.2. A responsabilidade total da CONTRATADA por danos decorrentes deste contrato, qualquer que seja o fundamento, fica limitada ao valor efetivamente pago pela CONTRATANTE.

12.3. Nenhuma das partes responderá por danos indiretos, lucros cessantes ou perda de chance, ressalvadas as hipóteses de dolo e aquelas em que a lei não admite limitação de responsabilidade.

12.4. Nenhuma das partes responderá por atraso ou descumprimento decorrente de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil), incluída a indisponibilidade de plataformas de terceiros essenciais à execução (plataformas de e-commerce, gateways de pagamento e serviços de hospedagem), prorrogando-se os prazos pelo período de duração do evento.

Cláusula 13ª — Da Confidencialidade

13.1. As partes obrigam-se, **reciprocamente**, a manter sigilo sobre as informações confidenciais a que tiverem acesso em razão deste contrato — incluindo condições comerciais, metodologias, código-fonte, dados de clientes e informações de negócio —, durante a vigência e pelo prazo de 5 (cinco) anos após o término.

13.2. Não são consideradas confidenciais as informações públicas, as desenvolvidas de forma independente pela parte receptora e aquelas cuja divulgação seja exigida por lei ou por autoridade competente.

Cláusula 14ª — Das Disposições Gerais

14.1. Este contrato não estabelece vínculo empregatício, societário ou de representação entre as partes, nem entre a CONTRATANTE e os profissionais da CONTRATADA. A CONTRATADA executa os serviços com autonomia técnica e gerencial, sem pessoalidade, subordinação ou exclusividade, cabendo exclusivamente a ela a gestão e a remuneração de sua equipe.

14.2. A Proposta Comercial de 28/09/2026 (Anexo I) integra este contrato; em caso de divergência, prevalece o presente instrumento.

14.3. As comunicações entre as partes serão feitas por escrito, por e-mail, valendo os endereços: CONTRATADA — tk@cxcellerate.com.br e hello@cxcellerate.com.br; CONTRATANTE — **[e-mail oficial da MedSaude para notificações]**.

14.4. Este contrato obriga as partes e seus sucessores, e só pode ser alterado por termo aditivo escrito e assinado por ambas.

14.5. A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de qualquer cláusula não implica renúncia ou novação.

14.6. Durante a vigência deste contrato e por 12 (doze) meses após o seu término, a CONTRATANTE não contratará nem aliciará, direta ou indiretamente, empregados, sócios ou prestadores de serviço da CONTRATADA que tenham atuado na execução do objeto (art. 608 do Código Civil), sob pena de multa compensatória equivalente a 6 (seis) vezes a última remuneração mensal do profissional envolvido.

14.7. Sobrevivem ao término deste contrato, pelos prazos próprios ou, na omissão, enquanto perdurar seu fundamento, as cláusulas 9ª (Propriedade Intelectual), 10ª (Proteção de Dados), 12ª (Responsabilidade), 13ª (Confidencialidade) e o item 14.6.

Cláusula 15ª — Do Foro

15.1. Fica eleito o foro da comarca de **Santo André/SP**, sede da CONTRATADA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir controvérsias oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

CX Cellerate Ltda

CONTRATADA — Thaís Kurünzi

[razão social da MedSaude]

CONTRATANTE — [representante legal da MedSaude
— Leandro ou Tânia]

Testemunha 1

Nome: [nome] · CPF: [CPF]

Testemunha 2

Nome: [nome] · CPF: [CPF]

**ENDEREÇO**

Rua Caminho do Pilar, 1306 — Vila Gilda
Santo André/SP · CEP 09.190-000

**SITE**

www.cxcellerate.com.br

**ATENDIMENTO GERAL**

hello@cxcellerate.com.br

**THAÍS KURÜNZI**

+55 11 94204-1993 · tk@cxcellerate.com.br

**FABIANA VINHAS**

+55 11 93950-2144 · fabivinhas@cxcellerate.com.br

